拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５６３９８２
起案日	令和　７年　４月２５日
特許庁審査官	小澤　理　　１７６２　２Ｊ００
特許出願人代理人	山本　修（ほか　３名）　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（明確性）について

・（１）請求項　１４-１５、２０-２１

請求項１４には、「前記バイオマーカー」と記載されているが、「第１のバイオマーカー」と「第２のバイオマーカー」の２通りのバイオマーカーが前出しているから、「前記バイオマーカー」が何れのバイオマーカーを意味するのか、換言すると、「第１のバイオマーカー」と「第２のバイオマーカー」の両方を意味するのか、あるいは片方のみの態様をも許容するのか、依然として、判然としない。

よって、請求項１４、及び同請求項に従属する請求項１５、２０-２１に係る発明は、明確でない。

・（２）請求項　1-１７、２０-２１

請求項１には、「（ｃ）前記第１および第２のバイオマーカーの量を前記第１および第２のバイオマーカーの基準とそれぞれ比較するステップおよび／または前記第１および第２のバイオマーカーの量に基づいて感染症を有することが疑われる前記対象を評定するためのスコアを算出するステップ」や、「ステップ（ｂ）において、

（ｉ）・・・の量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む、または
（ｉｉ）・・・の量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む、または
（ｉｉｉ）・・・の量を第３のバイオマーカーとして決定することをさらに含む」ことが記載されている。この記載について検討するに、請求項１の工程（ｃ）には、第３のバイオマーカーの量を基準と比較することも、その量に基づいてスコアを算出することも特定されていないから、何のために第３のバイオマーカーの量を測定するのか判然としない。
また、請求項１１の「・・・の量についての値を第３のバイオマーカーとして受信すること」、請求項１２の「第３のバイオマーカーを決定」すること、請求項１６の「第３のバイオマーカーが、・・・であること」についても同様である。
よって、請求項１、１１-１２、１６、及び同請求項に従属する請求項２-１０、１３-１５、１７、２０-２１に係る発明は、明確でない。

・（３）請求項　１２-１５、２０-２１
請求項１２の「第３のバイオマーカーを決定」は、例えば「第３のバイオマーカーの量についての値を決定」の誤記ではないか。

・（４）請求項　１-２１
請求項１には、
「（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、・・・、または
（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーである場合に、・・・、または
（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーである場合に、・・・とし、」と記載されているが、これらの「場合」が、選択肢を意味するのか、あるいは条件の限定を意味するのか、不明確である。
もし選択肢を意味するのであれば、これらの選択肢以外の選択肢（（ｉ）でも（ｉｉ）でも（ｉｉｉ）でもない場合。以下「残余の選択肢」とも言う。）についての記載が無く、請求項１に係る発明の意味内容がこの点において不明確である。
なお、残余の選択肢が選択される場合、「ステップ（ｂ）において・・・をさらに含む、」という記載は何も特定することにならないから、この記載を旧請求項１に追加する今回の補正によっても、旧請求項１の新規性、進歩性の理由は解消しないと考えられる。
もし条件の限定を意味するのであれば、選択肢との混同を回避するために、例えば上記記載を

「（ｉ）心臓トロポニンが前記第２のバイオマーカーであり、・・・、または
（ｉｉ）クレアチニンが前記第２のバイオマーカーであり、・・・、または
（ｉｉｉ）ｓＴＲＥＭ１が前記第２のバイオマーカーであり、・・・とし、
」、などと訂正するか、あるいは、
「（ｂ）前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップであって、前記第２のバイオマーカーが、心臓トロポニン、クレアチニン、ＢＮＰ型ペプチド、ｓＴＲＥＭ１、ＥＳＭ-１、ハプトグロビン、ヘパリン結合性タンパク質（ＨＢＰ）およびアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼからなる群から選択される、前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップ；」を、例えば
「（ｂ）前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップであって、前記第２のバイオマーカーが、心臓トロポニン、クレアチニン、およびｓＴＲＥＭ１からなる群から選択される、前記対象の試料中の第２のバイオマーカーの量を決定するステップ；」
などと訂正することを検討されたい。
請求項１１-１２、１６、１８-１９にも、「・・・場合に、」と記載されており、上記と同様に「場合」の意味と、もしそれらが選択肢を意味する場合、それらの選択肢以外の選択肢についての記載が当該請求項に無い点で、不明確である。
よって、請求項１、１１-１２、１６、１８-１９、及び同請求項に従属する請求項２-１０、１３-１５、１７、２０-２１に係る発明は、明確でない。

＜補正の示唆＞
請求項１４-１５、２０-２１に関する明確性の理由１（１）について、「前記バイオマーカー」が、例えば「前記第１および第２のバイオマーカー」となれば、上記の限りではない。
請求項１-１７、２０-２１に関する明確性の理由１（２）について、請求項１の工程（ｃ）において、第３のバイオマーカーの量を基準と比較することや、その量に基づいてスコアを算出することが特定され、また他の請求項においても同様の補正がなされれば、上記の限りではない。

なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。

（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部 分析診断 小澤 理（さとし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	小澤　理	
３６１１	１７６２	